

0100411-81.2012.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2887/2012 -

Central de Flagrante - 8ª Seccional, 963/2012 - Central de Flagrante - 8ª Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIX CHIDI ANEKWE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0100411-81.2012.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0100411-81.2012.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2887/2012 -

Central de Flagrante - 8ª Seccional, 963/2012 - Central de Flagrante - 8ª Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIX CHIDI ANEKWE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

Félix Chidi Anekwe, qualificado nos autos, pleiteia a sua reabilitação criminal, na forma dos artigos 93 e seguintes do Código Penal e 743 e seguintes do Código de Processo Penal, juntando documentos.

O Representante do Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pedido.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão comporta deferimento.

A reabilitação criminal, instituto que visa assegurar ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, exige, para sua concessão, o preenchimento dos seguintes requisitos:

"Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários."

O requerente foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

De acordo com informações retiradas da folha de antecedentes e da certidão de execução criminal, a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado foi cumprida em 18 de julho de 2017, não havendo notícia, porém, do pagamento da reprimenda de multa.

Não obstante o não pagamento da sanção pecuniária, certo é que não se trata de óbice à extinção de sua punibilidade, tampouco para o deferimento da reabilitação criminal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. RÉ QUE CUMPRIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, RESTANDO PENDENTE A MULTA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. MULTA QUE, NA QUALIDADE DE DÍVIDA DE VALOR, DEVE SER EXECUTADA PELA FAZENDA PÚBLICA, NO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Consoante a jurisprudência, "compete ao Juízo da Execução Penal determinar a intimação do condenado para realizar o pagamento da pena de multa, a teor do que dispõe o art. 50 do Código Penal, e, acaso ocorra o inadimplemento da referida obrigação, o fato deve ser comunicado à Fazenda Pública a fim de que ajuíze a execução fiscal no foro competente, de acordo com as normas da Lei n. 6.830/80, porquanto, a Lei n. 9.268/96, ao alterar a redação do art. 51 do Código Penal, afastou a titularidade do Ministério Público" (STJ, REsp 832.267, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJU de 14/05/2007). II. Nessa linha de raciocínio, concluiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de extinção da execução penal, quando, cumprida a pena privativa de liberdade, resta pendente a multa, na medida em que esta deverá ser cobrada, pela Fazenda Pública, no Juízo competente. III. Firmou-se o entendimento da 3ª Seção do STJ no sentido de que, "considerando-se a pena de multa como dívida de valor e, conseqüentemente, tornando-se legitimado a efetuar sua cobrança a Procuradoria da Fazenda Pública, na Vara Fazendária, perde a razão de ser a manutenção do Processo de Execução perante a Vara das Execuções Penais, quando pendente, unicamente, o pagamento desta" (STJ, EREsp 845.902/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2011). IV. O entendimento contrário, ou seja, o de que a punibilidade do réu permaneceria incólume, enquanto não adimplida a multa, vincularia a finalização do procedimento penal à eventual cobrança do valor, pela Fazenda Pública, que - como se sabe - pode deixar de ajuizar a execução para cobrança da dívida ativa, em várias situações.

Tal vinculação, assim, parece não se coadunar com as peculiaridades do processo penal, sendo desarrazoado que o réu, tendo cumprido a pena privativa de liberdade, fique impossibilitado de obter sua reabilitação, após o prazo estabelecido em lei, enquanto não comprovar o pagamento da multa, submetida a procedimento de cobrança cível. Precedentes. V. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1166866 MS 2009/0221612-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 20/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2013)  
Portanto, preenchido o requisito do caput do artigo 94 do Código Penal. Ainda conforme a folha de antecedentes, o requerente não voltou a ser processado após essa data.

Assim, razoável supor que tem mantido bom comportamento público e privado. Foram juntados aos autos documentos que comprovam o domicílio no país, preenchendo os requisitos objetivos necessários para a concessão do direito.

Não existem danos noticiados e que carecessem de reparação.

É caso, pois, de se reconhecer o pedido de reabilitação.

Entre a data de cumprimento de pena, até o presente momento, ultrapassado o lapso temporal previsto no artigo 94, caput, do Código Penal, sendo que cumpridos também os demais requisitos para a concessão da medida.

Pelo exposto, DEFIRO a reabilitação requerida por FÉLIX CHIDI ANEKWE, assegurando ao requerente sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, o que faço com estribo no artigo 93 do Código Penal.

Decorrido o prazo para recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Segunda Instância em recurso de ofício (artigo 746 do Código de Processo Penal).

Quanto à pena de multa, tendo decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos do cumprimento da pena privativa de liberdade e, não havendo lançamento, resta extinto o crédito tributário.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PENA DE MULTA imposta a FÉLIX CHIDI ANEKWE, pela prescrição, nos termos do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.

P.I.C.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)